

1509250-12.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2107269/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 24410933 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2107269 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL CESAR DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1509250-12.2022.8.26.0228 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509250-12.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2107269/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 24410933 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2107269 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, em 19 de abril de 2022, por volta de 09h55min, à Rua D, altura do número 15, Brasilândia, nesta Cidade e Comarca da Capital, teria em depósito e estaria guardando, para entrega ao consumo de terceiros, 87 porções de cocaína, com massa líquida de 41,6g (quarenta e um gramas e seis decigramas), 46 porções de Cannabis sativa L, conhecida como "maconha", contendo a substância tetrahidrocannabinol (THC), com massa líquida de 74g (setenta e quatro gramas), 34 porções de cocaína, em forma de crack, com massa líquida de 6,9g (seis gramas e nove decigramas), 3 frascos de lança-perfume

contendo 55ml (cinquenta e cinco mililitros) de cloreto de metileno/diclorometano, e 1 comprimido de ecstasy, com massa líquida de 0,3g (três decigramas), contendo metanfetamina, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Diz a denúncia que policiais militares, em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, decidiram abordar RAFAEL, que se encontrava em viela, local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, em companhia de outro indivíduo, Wallef Nogueira Maroschi. Diante da conduta suspeita desenvolvida, a dupla foi abordada e RAFAEL admitiu a traficância, ao passo que Wallef, se afirmou usuário. Em saco de entulho, encontrado perto de um poste, foram encontradas as drogas mencionadas. A prisão em flagrante delito foi convertida em preventiva (fls.42/44). Concedida liminar no habeas corpus nº 2118747-06.2022.8.26.0000, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares em meio aberto (fls. 109/120), o alvará de soltura clausulado foi cumprido, em 31 de maio de 2022 (fls. 138/142). Recebida a denúncia, em 13 de maio de 2022 (fls. 62/64), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação, o que não impediu prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses ensejadoras de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, policiais militares, e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu, anotando a quantidade e a diversidade de substâncias entorpecentes, a impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado. De seu turno, a DEFENSORIA PÚBLICA sustentando insuficiência de provas, pugnou pela improcedência da ação penal, e, de forma subsidiária, o estabelecimento de penas mínimas, inclusive por força do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, o estabelecimento de regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e, ao final, o pronunciamento do direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela integral procedência da denúncia, ajustando-se a conduta do réu RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO ao delito descrito pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls. 1/4), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls.6/7) e Exibição e Apreensão (fls.11/12), e dos Laudos de Constatação (fls.69/73) e de Exame Químico-toxicológico (fls.77/80), além da prova oral produzida.

A autoria, por outro lado, pode ser creditada, tranquilamente, ao réu.

Em interrogatório judicial, o réu se afirmou " confesso" dizendo que durante a pandemia não teve trabalho como pedreiro, e, por isso, ingressou no tráfico, arrependendo-se. Disse que sua mãe teve um AVC e se desesperou e negou antecedentes criminais. Atualmente está trabalhando com Dr. Cosme, como pedreiro , e somente não foi hoje porque teve de comparecer em juízo.

A confissão espontânea constitui elemento idôneo de prova se afinada com o acervo probatório, caso dos autos.

A testemunha Enio Augusto , policial militar, disse que no dia dos fatos, o réu estava atrás do poste, mexendo em bolsa e estava vendendo drogas, maconha, crack e cocaína. O réu disse que estava no primeiro dia de trabalho e receberia R\$ 100,00, por dia. Afirmou que o usuário, conduzido ao DP, foi arrolado no boletim de ocorrência. As drogas estavam dentro de um saco escondido no entulho, em um poste, o que foi visto pelo depoente.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Júlio César, também policial militar. Afirmou que o indivíduo estava guardando algo na sacola de entulho e ele estava em companhia de outro indivíduo, que estava comprando drogas. Tinha acabado de assumir o turno e ele receberia R\$ 100,00, sendo o local conhecido pelos policiais como ponto de mercancia ilícita de entorpecentes.

Os policiais militares, agentes públicos, ouvidos sem oposição de contradita e após regular compromisso, prestaram depoimentos idôneos e convincentes e não há, nos autos, sequer indício de cometimento de arbitrariedade ou intenção de incriminação falsa de inocente, o que poderia impedir o uso de suas palavras na fundamentação da sentença, condenatória no caso dos autos.

Acerca da valia das palavras dos policiais em juízo:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Limitaram-se os policiais militares a esclarecer em que circunstâncias o réu RAFAEL foi surpreendido, na posse de substâncias entorpecentes, acondicionadas em saco, perto do poste, em viela, conhecida como ponto de tráfico de drogas, ao que se seguiu admissão informal da traficância, bem como o recebimento de R\$ 100,00, ao dia, por participação na venda

As circunstâncias em que apreendidas as substâncias entorpecentes - 87 porções de cocaína, 46 porções de "maconha", 34 porções de cocaína em forma de crack, 55 (cinquenta e cinco) mililitros da substância cloreto de metileno/diclorometano, e 1 comprimido de ecstasy - embaladas individualmente, além de valor em espécie, autorizam concluir pela mercancia ilícita.

Além disso não demonstrou capacidade financeiro para a compra, de única vez, de quantidade significativa de drogas, de alto valor de mercado.

Por tais sucessos, de rigor a condenação, nos exatos moldes da denúncia, por prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se cogitando de posse para uso próprio, incompatível com o contexto dos fatos, diante da precária situação financeira do réu.

Passo à dosagem das penas, atenta ao disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.

Na primeira fase de dosimetria não se afirma que as circunstâncias judiciais sejam de todo desfavoráveis e se revela dolo normal à espécie. Na segunda fase de dosimetria, a confissão voluntária não temo condão de diminuir a pena aquém do mínimo legal. Finalmente, ante primariedade e porque a quantidade de drogas apreendidas não é excessiva - não se pode afirmar participação do réu em organização criminosa, razão por que possível redução, em grau máximo, porque reconhecido o tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, em cumprimento da r. determinação da C. 6ª Turma do E. STJ em julgamento de HC coletivo n. 596 603. Penas definitivas estabelecidas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do

efetivo pagamento, à falta de elementos de convicção sobre a capacidade financeira do réu, a impedir valoração diversa.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, condenando o réu RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO ,qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 , aplicando-lhe as penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal. Presentes os requisitos legais previstos no artigo 44 do Código Penal, cumprindo anotar que o réu tem residência fixa e ocupação lícita, afirmando, em interrogatório judicial, estar empregado e trabalhar como pedreiro, com indicação do seu empregador, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública de finalidade social e na limitação de final de semana, pelo período original da pena corporal, na forma a ser regulamentada pelo D. Juízo da Execução. Para o caso de descumprimento das penas restritivas de direitos, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, também em virtude do determinado no remédio constitucional mencionado. Condeno o réu ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100UFESPs, reconhecida a hipossuficiência financeira, presumida pela representação pela DEFENSORIA PÚBLICA.

Defiro o recurso em liberdade, à falta de comprovação dos pressupostos processuais positivos e dos requisitos indispensáveis à custódia cautelar. Certifique-se a incineração da substância entorpecente apreendida. Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária imposta.

Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se

São Paulo, 28 de junho de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA